

臺灣臺北地方法院刑事判決

114年度訴字第1334號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 陳志強

選任辯護人 曾昭牟律師（法律扶助）

楊佳純律師（法律扶助）

上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第20587號、第35966號、第35967號），本院判決如下：

主 文

陳志強共同販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年貳月。

事 實

一、陳志強與陳浩銘（由本院另行審結）均明知甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第2款規定之第二級毒品，不得任意販賣，竟仍意圖營利，共同基於販賣第二級毒品之犯意聯絡，由陳浩銘以手機通訊軟體LINE與詹佳穎聯繫，並由陳志強於如附表「時間」、「地點」欄所示時、地，以如附表「交易金額」欄所示金額，共同販賣如附表「毒品種類及數量」欄所示數量之甲基安非他命予詹佳穎。

二、案經臺北市政府警察局文山第一分局報告臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）檢察官偵查起訴。

理 由

壹、程序部分

一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調

查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。本院認定事實所引用之下列各項供述，經檢察官、被告陳志強及其辯護人於本院準備程序就證據能力均表示沒有意見，同意有證據能力等語（本院卷第133-134、139頁），且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審認上開證據作成時之情況，應無違法取證或不當情事，與本案待證事實間復具有相當之關聯性，以之作為證據應屬適當，依前開規定，自有證據能力。

二、至於所引非供述證據部分，與本案事實具自然關聯性，且非公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。

貳、實體部分

一、認定事實所憑之證據及理由

(一)上開犯罪事實，業據被告於本院審理均坦承不諱（本院卷第138、274頁），核與證人即購毒者詹佳穎歷次於警詢、偵查中之證述（偵20587號卷第55-61頁、偵35966號卷第339-341頁）、證人即同案被告陳浩銘配偶林育汝歷次於警詢、偵查中及本院之證述（偵20587號卷第25-30、31-33、35-43、423-424頁、毒偵1757號卷第193-194頁、114審易510號卷第51-53頁）、證人即共同被告陳浩銘歷次於警詢、偵查中及本院之證述（偵20587號卷第7-14、17-23、427-430頁）相符，並有證人詹佳穎之113年6月6日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、現場及扣案物照片、毒品初步檢驗報告單、贓物認領保管單（偵20587號卷第265-273、277-280、285-288、307-313、345頁）、113年6月6日指認犯罪嫌疑人紀錄表2份（偵20587號卷第289-297頁）、證人林育汝與詹佳穎（暱稱「詹和尚九威金屬」）之LINE對話紀錄截圖（偵20587號卷第103-106頁）、證人林育汝之113年6月6日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣案物照片、毒品鑑定書（偵20587號卷第145、153-155、159-161、171-177、440-441頁）、113年

01 6月7日指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵20587號卷第179-183
02 頁）、自願受採尿同意書、尿液勘查採證同意書、檢體真實
03 姓名對照表、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司濫用藥物
04 檢驗報告【尿液檢體編號：000000000000】（偵20587號卷
05 第185-189頁、毒偵1757號卷第156頁）、114年2月6日文山
06 第一分局復興派出所警員職務報告（毒偵1757號卷第195
07 頁）、共同被告陳浩銘之113年6月6日搜索扣押筆錄暨扣押
08 物品目錄表、扣案物照片（偵20587號卷第65-69、73-74、7
09 9-80頁）、113年6月6日指認犯罪嫌疑人紀錄表2份（偵2058
10 7號卷第81-89頁）、與陳志強（暱稱「志強」）之LINE對話
11 紀錄截圖（偵20587號卷第107頁）、帳號000000000000號帳
12 戶之開戶資料及交易明細（偵35967號卷第107-113頁）等件
13 在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，應堪認定。

14 (二)按一般民眾普遍認知，毒品價格非低、取得不易，且毒品之
15 非法交易，向為政府查禁森嚴且重罰不寬貸，衡情倘非有利
16 可圖，絕無平白甘冒被嚴查重罰高度風險之理。從而，舉凡
17 有償交易，除足反證其確另基於某種非圖利本意之關係外，
18 通常尚難因無法查悉其買進、賣出之差價，而推諉無營利之
19 意思，或阻卻販賣犯行之追訴。故凡為販賣之不法行為者，
20 其販入之價格必較售出之價格低廉，而有從中賺取買賣差價
21 牟利之意圖及事實，應屬符合論理法則而不違背社會通常經
22 驗之合理判斷（最高法院111年度台上字第4815號判決意旨
23 參照）。經查，詹佳穎係以新臺幣（下同）3,000元之價金
24 向被告及同案被告陳浩銘購買第二級毒品甲基安非他命，業
25 經本院認定如前，並為被告所坦認在卷（本院卷第138、274
26 頁），堪認被告確有與陳浩銘共同販賣毒品以營利之意圖甚
27 明。

28 (三)綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論
29 科。

30 二、論罪科刑

31 (一)按甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第2款所規

01 定之第二級毒品。是核被告所為，係犯毒品危害防制條例第
02 4條第2項之販賣第二級毒品罪。被告與陳浩銘就上揭犯行
03 間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告販賣第
04 二級毒品前，持有第二級毒品之低度行為，為其販賣第二級
05 毒品甲基安非他命之高度行為所吸收，不另論罪。

06 (二)刑之減輕事由

07 1.被告於偵查中否認本件販賣第二級毒品犯行，並無毒品危害
08 防制條例第17條第2項之適用。

09 2.辯護人為被告辯護稱：被告因受陳浩銘所託，一時失慮而為
10 本件犯行，然被告販毒規模甚微，且僅本次單一事件，與大
11 量散播毒品之大盤、中盤毒販有別，被告亦無因本件犯行獲
12 利，請審酌被告有刑法第59條之適用等語（本院卷第131-13
13 4、275-276頁）。按刑法第59條所規定之酌量減輕其刑，係
14 裁判上之減輕，必以犯罪之情狀可憫恕，認為宣告法定最低
15 度之刑猶嫌過重者，始有其適用。如別有法定減輕之事由，
16 應先依法定減輕事由減輕其刑後，猶嫌過重時，始得為之；
17 若有二種以上法定減輕事由，仍應先依法定減輕事由遞減其
18 刑後，猶嫌過重時，始得再依刑法第59條規定酌減其刑（最
19 高法院88年度台上字第1862號判決意旨參照）。又販賣第二
20 級毒品罪之法定本刑為10年以上有期徒刑，然同為販賣第二
21 級毒品之人，其原因動機不一，犯罪情節未必盡同，其販賣
22 行為所造成危害社會之程度自屬有異，法律科處此類犯罪，
23 所設之法定本刑卻同為「10年以上有期徒刑」，不可謂不
24 重。於此情形，倘依其情狀處以較輕之徒刑，即足以懲儆，
25 並可達防衛社會之目的者，自非不可依客觀之犯行與主觀之
26 惡性二者加以考量其情狀，是否有可憫恕之處，適用刑法第
27 59條之規定酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至
28 當，符合比例原則。本院審酌被告與陳浩銘本案共同販賣毒
29 品之價格僅為3,000元，且被告供稱本案價金由伊收取後全
30 數交付予陳浩銘，伊並未取得任何利益等語在卷（本院卷第
31 274頁），足見其非販賣毒品之大、中盤商，尚非重大惡

01 極，相較於長期、大量販賣毒品之真正毒梟、販毒集團而
02 言，其對社會秩序與國民健康之危害，顯然較不成比例，是
03 衡其犯罪之情狀，處以本罪法定最低本刑即無期徒刑，猶嫌
04 過重，在客觀上應足以引起一般人之同情，確有法重情輕之
05 失衡情狀，爰依刑法第59條之規定，就被告本案所犯販賣第
06 二級毒品罪，酌量減輕其刑。

07 (三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉第二級毒品甲基安
08 非他命戕害身心，竟無視法令之厲禁，而為本案販賣毒品犯
09 行，其所為應予非難；惟念被告犯後終能坦承犯行之態度，
10 並參以被告本案販賣毒品之種類及數量為微量、自陳未有獲
11 利等犯罪情節及所生危害；暨其犯罪動機、手段、前科素
12 行，於本院審理中自陳國中肄業之智識程度、未婚、無子
13 女，需扶養母親之家庭生活經濟狀況（本院卷第275頁）等
14 一切情狀，量處如主文所示之刑。

15 三、沒收

16 按共同正犯犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得之數為
17 之，倘若共同正犯內部間，對於不法利得分配明確時，應依
18 各人實際分配所得宣告沒收（最高法院107年度台上字第157
19 2號刑事判決意旨參照）。經查，被告供稱：本案販賣毒品
20 之犯罪所得均為伊轉交予陳浩銘所收取，伊只是交付毒品，
21 並未獲得任何利益等語明確（本院卷第274頁），卷內復查
22 無證據可證被告因本件犯行而實際獲利，是堪信上開購毒價
23 金應是由陳浩銘所收受，被告供稱伊並未獲得任何犯罪所
24 得，應可採信。是被告既未取得任何犯罪所得，依前揭最高
25 法院判決意旨，即毋庸對被告宣告沒收、追徵。

26 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

27 本案經檢察官林鉉鎰提起公訴，檢察官陳慧玲到庭執行職務。

28 中 華 民 國 115 年 3 月 26 日

29 刑事第十一庭審判長 法官 謝昀哲

30 法官 鄭雅云

31 法官 林 容

上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

書記官 洪婉菁

中華民國 115 年 3 月 26 日

附錄本案論罪科刑法條：

毒品危害防制條例第4條

製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。

前五項之未遂犯罰之。

附表：

購毒者	時間(民國)	地點	毒品種類及數量	交付方式	交易金額 (新臺幣)
詹佳穎	112年6月21日 3時19分許 (起訴書誤載 為112年6月3 日21時23分 許，應予更 正)	新北市○○區○○ 路000號附近	甲基安非他 命1公克	陳浩銘聯繫，由 陳志強交付予詹 佳穎	3,000元